

권 고

제 목 겸업 승인기준 마련 필요

소 관 부 서(기관) (주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더

조 치 부 서(기관) (주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더

내 용

1. 업무 개요

(주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더(이하 “자회사”라 한다)는 겸업이 회사의 업무에 지장을 줄 우려가 있을 경우 사전에 승인 받은 직원에 한해 할 수 있도록 하고 있다.¹⁾

2. 판단 기준

자회사의 「취업규칙」에 따르면 겸업활동은 사전에 회사의 허가를 얻도록 되어 있으나 회사의 업무에 지장을 줄 우려가 있는지 여부는 직원이 스스로 판단하도록 되어 있다.

그러나 회사에서 겸업을 사전에 허가 받도록 하는 취지는 직원이 과도한 겸업활동으로 회사의 업무에 지장을 초래하는 것을 방지하기 위함이므로 해당 겸업활동이 과도한지 여부를 직원의 판단에 맡기는 것은 이러한 취지에 부합되지 않는다.

따라서 겸업에 대한 승인기준을 마련하여 직원의 주관적인 판단을 제한하고, 회사도 직원의 겸업활동이 과도한지 여부를 객관적으로 판단하여 허가할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

1) 「취업규칙」 제9조(겸업제한)에 따르면 직원은 다른 직업·직장에 종사함으로써 회사의 업무에 지장을 줄 우려가 있을 경우에는 사전에 회사의 허가 받도록 되어 있음.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 자회사의 「취업규칙」 등 규정을 점검한 결과 직원의 겸업활동 승인을 위한 기준이 없었다.

그 결과 직원이 겸업활동을 하려는 경우 해당 활동이 적정한지 여부를 스스로 판단하여 회사의 승인 없이 겸업을 함으로써 회사 업무에 지장을 초래할 수 있고, 회사는 직원의 신청이 있더라도 이것이 업무에 지장을 초래하는 활동인지를 객관적으로 판단하지 못할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 (주)코스코시큐리티와 (주)코스코투게더는 감사결과를 수용하면서 겸업에 대한 기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

(주)코스코시큐리티 및 (주)코스코투게더 대표이사는

직원의 겸업활동에 대한 승인기준을 마련하시기 바랍니다.(권고)